CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

NỘI QUY LAO ĐỘNG

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 01 NĂM 2023

MỤC LỤC

PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG **4**
Điều 1: PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 4
Điều 2: ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 4
Điều 3: HIỆU LỰC (điều 121 BLLĐ) 4
Điều 4: MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA 4
PHẦN 2: NỘI DUNG CỦA NỘI QUY LAO ĐỘNG **5**
CHƯƠNG I: THỜI GIỜ LÀM VIỆC VÀ THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI 5
Điều 5: THỜI GIỜ LÀM VIỆC (điều 105 BLLĐ) 5
Điều 6: LÀM THÊM GIỜ (điều 107 BLLĐ) 6
Điều 7: NGHỈ TRONG GIỜ LÀM VIỆC VÀ NGHỈ HẰNG TUẦN 7
Điều 8: NGHỈ LỄ, TẾT (điều 112) 7
Điều 9: NGHỈ HẰNG NĂM (điều 113) 7
Điều 10: NGHỈ VIỆC RIÊNG CÓ HƯỞNG LƯƠNG, NGHỈ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH) (điều 115 BLLĐ) 8
Điều 11: NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG 9
Điều 12: QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THÔNG BÁO NGHỈ (có thể thực hiện qua phần mềm hoặc trang web công ty) 10
CHƯƠNG II: TRẬT TỰ TẠI NƠI LÀM VIỆC 10
Điều 13: TIÊU CHUẨN CHUNG CỦA NHÂN VIÊN 10
Điều 14: TRẬT TỰ TRONG CÔNG TY 11
CHƯƠNG III: AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG 13
Điều 15: AN TOÀN LAO ĐỘNG 13
Điều 16: VỆ SINH LAO ĐỘNG 14
CHƯƠNG IV: PHÒNG, CHỐNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC (điểm d khoản 2 điều 118 BLLĐ, điều 84, 85 NĐ 145/2020) **14**
Điều 17: KHÁI NIỆM "QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC" 14
Điều 18: PHÒNG, CHỐNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC 15
CHƯƠNG V: BẢO VỆ TÀI SẢN VÀ BÍ MẬT KINH DOANH, BÍ MẬT CÔNG NGHỆ, SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA CÔNG TY **16**
Điều 19: BẢO VỆ TÀI SẢN 16
Điều 20: BẢO VỆ BÍ MẬT KINH DOANH, BÍ MẬT CÔNG NGHỆ, SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA CÔNG TY 16
CHƯƠNG VI: TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TẠM THỜI CHUYỂN NHÂN VIÊN LÀM VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (điểm e, khoản 2 điều 118 BLLĐ) **17**
Điều 21: THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (điều 28 BLLĐ) 17
Điều 22: CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (điều 29 BLLĐ) 17
CHƯƠNG VII: KỶ LUẬT LAO ĐỘNG **17**
Điều 23: CÁC HÀNH VI ĐƯỢC XEM LÀ VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 17
Điều 24: HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG (điều 124 BLLĐ) 17
Điều 25: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG (điều 70 NĐ 145/2020) 18

Điều 26: TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG VIỆC (điều 128 BLLĐ).....19
Điều 27: XÓA KỶ LUẬT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH KỶ LUẬT LAO ĐỘNG (điều 126 BLLĐ) 19
Điều 28: TRÌNH TỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN, THẮC MẮC, KHIẾU NẠI.....19
CHƯƠNG VIII: TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT (điều 129 BLLĐ) 20
Điều 29: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 20
Điều 30: XỬ LÝ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI (điều 130 BLLĐ và điều 71,72 NĐ 145/2020).....20
CHƯƠNG IX: NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 21
Điều 31: NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ..21
CHƯƠNG X: TUYỂN DỤNG VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 21
Điều 32: HỒ SƠ NHÂN VIÊN.....21
Điều 33: THỜI GIAN THỬ VIỆC (điều 25 BLLĐ).....22
Điều 34: CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG (điều 20 BLLĐ).....22
Điều 35: THỨ TỰ THỰC HIỆN VIỆC KÝ KẾT CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 22
Điều 36: NỘI DUNG, HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (điều 21).....22
Điều 37: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 23
Điều 38: QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY (điều 36) 24
Điều 39: QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (điều 35) 25
Điều 40: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG.....25
CHƯƠNG XI: CHẾ ĐỘ LƯƠNG – THƯỞNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ, PHÚC LỢI 26
Điều 41: TIỀN LƯƠNG.....26
Điều 42: THƯỞNG.....27
Điều 43: PHÚC LỢI.....27
Điều 44: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN.....28
CHƯƠNG XII: BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 28
Điều 45: BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 28
CHƯƠNG XIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 28
Điều 46: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....28

NỘI QUY LAO ĐỘNG

- Căn cứ Bộ Luật số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Bộ Luật Lao Động năm 2019).
- Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021.
- Căn cứ Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Tập Đoàn Rita Võ số 0302802627 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/12/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 18/10/2022.
- Căn cứ tình hình thực tế về hoạt động kinh doanh và tổ chức lao động trong công ty.

  Nay quy định về Nội quy lao động Công ty TNHH Tập Đoàn Rita Võ (hoặc gọi là "Công ty") như sau:

PHẦN 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Nội quy lao động này là những quy định nội bộ chung của Công ty TNHH Tập Đoàn Rita Võ để giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động, về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất mà nhân viên phải thực hiện và tuân thủ trong quá trình làm việc.

Các trường hợp khác nếu chưa được quy định hoặc quy định chưa đầy đủ trong Nội quy lao động này nhưng đã được đề cập trong Bộ luật lao động hiện hành và các văn bản pháp quy của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì sẽ được Công ty TNHH Tập Đoàn Rita Võ và toàn thể nhân viên thực hiện theo những quy định đó.

Điều 2: ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Nội quy lao động được áp dụng đối với tất cả người lao động làm việc cho Công ty TNHH Tập Đoàn Rita Võ dưới tất cả các hình thức và các loại Hợp đồng lao động, kể cả trong thời gian học nghề, thực tập, thử việc.

Điều 3: HIỆU LỰC (điều 121 BLLĐ)

Nội quy lao động này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh chấp thuận hoặc sau 15 ngày kể từ ngày Công ty TNHH Tập Đoàn Rita Võ nộp Nội quy lao động mà Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh không có thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Điều 4: MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA

Giải thích một số từ ngữ chính được sử dụng trong nội quy:

Người lao động: là tất cả những người làm việc trong công ty với tất cả hình thức, các loại hợp đồng lao động kể cả trong giai đoạn học nghề, thực tập, thử việc.

Công ty: là Công ty TNHH Tập Đoàn Rita Võ được thành lập và hoạt động theo quy định của Pháp luật, trụ sở chính tọa lạc tại Tp. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên: là người chủ tọa các cuộc họp Ban Điều Hành công ty và quyết định các chính sách, chiến lược chung, quan trọng của Công ty.

Tổng giám đốc: là người đại diện theo pháp luật, là người quản lý, điều hành chung cao nhất của công ty.

Phó tổng giám đốc: là thành viên của Ban Tổng Giám Đốc, là người giúp Tổng giám đốc thực hiện việc quản lý, điều hành công ty.

Giám đốc/Phó giám đốc, Trưởng phòng/Phó phòng: là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành một phòng ban/ngành hàng của công ty.

Giám đốc/Phó giám đốc/Quản lý trung tâm, chi nhánh: Là người chịu trách nhiệm về việc đảm bảo Trung tâm, chi nhánh được vận hành hiệu quả.

Quản đốc/Phó quản đốc: là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành một phân xưởng của Công ty.

Trưởng bộ phận/Phó bộ phận: là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành một bộ phận của phòng/ban của Công ty

Giám sát, Trưởng nhóm, Tổ trưởng, Tổ phó: là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành một nhóm người, một lĩnh vực, một tổ của một bộ phận, phòng, ban trong công ty.

Hợp Đồng Lao Động: là thỏa thuận giữa công ty với người lao động về việc làm , thời gian làm việc, tiền lương, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi bên. Căn cứ vào các hướng dẫn của pháp luật lao động, công ty tự soạn mẫu Hợp Đồng Lao Động để áp dụng trong công ty.

PHẦN 2
NỘI DUNG CỦA NỘI QUY LAO ĐỘNG
CHƯƠNG I: THỜI GIỜ LÀM VIỆC VÀ THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

<u>Điều 5:</u> THỜI GIỜ LÀM VIỆC (điều 105 BLLĐ)

Người lao động làm việc trong công ty phải thực hiện đúng những thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc những quy định của công ty, của đơn vị, của bộ phận, phòng ban về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi.

Đến nơi làm việc đúng giờ, sử dụng hết thời gian làm việc để làm công việc được giao, không làm việc riêng trong giờ làm việc.

1. Thời gian làm việc:

- Số giờ làm việc trong ngày: 8 giờ/ca/ngày.
- Số ngày làm việc trong tuần: 5,5 ngày hoặc 06 ngày trên một tuần tùy theo tính chất công việc.

2. Thời gian làm việc của người lao động tại các tổ đội, bộ phận, phân xưởng, phòng ban, công trình, phòng trưng bày, cửa hàng… chưa được quy định hoặc khác với quy định cụ thể như trên sẽ do người quản lý trực tiếp xây dựng quy định và trình Ban Lãnh Đạo duyệt, người lao động sẽ được thông báo về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ giữa ca…Trong mọi trường hợp, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người lao động phải tuân thủ quy định của Bộ luật Lao động và các quy định khác có liên quan.
3. Trong thời gian làm việc, người lao động không được rời khỏi nơi làm việc khi chưa được sự đồng ý của người quản lý trực tiếp.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh, công ty được quyền thay đổi, điều chỉnh thời gian làm việc, nghỉ ngơi cho từng phòng ban, bộ phận, phân xưởng, cửa hàng, tổ, đội, và cho từng người lao động. Tùy tình hình sản xuất kinh doanh, công ty có thể quy định thời gian làm việc theo giờ, theo ngày hoặc theo tuần. Trường hợp làm việc theo tuần thì thời gian làm việc bình thường sẽ không vượt quá 48 giờ/tuần.

Điều 6: LÀM THÊM GIỜ (điều 107 BLLĐ)

1. Công ty không khuyến khích người lao động làm thêm giờ, trừ khi do tính chất cấp thiết của công việc và được cấp quản lý trực tiếp lập kế hoạch, đề nghị, được Ban Tổng Giám Đốc duyệt.
2. Các vị trí được tính tăng ca: nhân viên kho vận, nhân viên lái xe, nhân viên tạp vụ, nhân viên bảo vệ, nhân viên khối kinh doanh chuỗi nhà hàng cà phê, nhân viên thuộc bộ phận sản xuất, nhân viên kỹ thuật, nhân viên an ninh từ trưởng nhóm trở xuống. Các trường hợp khác tùy theo tính chất công việc do trưởng bộ phận xem xét
3. Quy định về làm thêm giờ (thời gian tăng ca):
   a) Một ngày tăng ca không quá 4 giờ
   b) Một tháng không quá 40 giờ
   c) Một năm không quá 200 giờ, trừ các trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất nhưng không quá 300 giờ/ năm.
4. Ngoại trừ các trường hợp được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt tính thời gian làm thêm giờ tại khoản 1 điều này, Công ty sẽ không thanh toán tiền làm thêm giờ đối với người lao động sau đây:
   a) Người lao động làm công việc văn phòng, kể cả công việc văn phòng tại phòng trưng bày, cửa hàng.
   b) Người lao động làm công việc tại khu vực sản xuất (workshop) gồm: người lao động làm công việc văn phòng tại khối sản xuất, người lao động giữ chức vụ quản lý từ Trợ lý, Trưởng bộ phận, Phó bộ phận, Quản đốc, Phó Quản đốc, Giám sát trở lên và một số người lao động khác đảm nhiệm các công việc đặc thù.
   c) Người lao động có chức vụ, vị trí được giao chỉ tiêu công việc (như nhân viên kinh doanh) hoặc thực hiện công việc theo dự án, hội chợ (nhân viên marketing, quảng cáo, dịch vụ khách hàng, kinh doanh….) hoặc các chức vụ, vị trí có hưởng tiền lương năng suất, tiền hoa hồng, tiền thưởng theo doanh thu, theo lợi nhuận bên cạnh tiền lương, các chức danh, vị trí làm việc theo chế độ lương sản phẩm, lương khoán, lương năng suất, các chức danh, vị trí làm việc theo chế độ thời gian đặc biệt như quy định tại điều 116 Bộ luật Lao động.
   d) Người lao động có chức vụ, nhiệm vụ quản lý, điều hành, lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp công việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ.
5. Đối với tất cả các trường hợp đi công tác, người lao động sẽ được hưởng các trợ cấp theo chính sách công tác phí thay cho việc tính tiền thêm giờ khi di chuyển ngoài khung giờ làm việc.
6. Làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt **(điều 108 BLLĐ)**

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định tại điều 107 của Bộ luật Lao động và người lao động không được từ chối trong trường hợp:

a) Thực hiện lệnh điều động, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, anh ninh theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện các công việc cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của công ty và người lao động trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 7: NGHỈ TRONG GIỜ LÀM VIỆC VÀ NGHỈ HẰNG TUẦN

1. Nghỉ trong giờ làm việc (điều 109)

   Thời gian nghỉ giữa ca đối với ca làm việc liên tục ít nhất là 30 phút đối với ca ngày, 45 phút đối với ca đêm (sau 22 giờ) và được sắp xếp nghỉ luân phiên bởi cấp quản lý trực tiếp. Việc sắp xếp ca làm việc sẽ do cấp quản lý trực tiếp quy định, sắp xếp. Riêng người lao động làm nhiệm vụ bảo vệ, an ninh không được rời khỏi vị trí làm việc khi chưa có người thay thế.

2. Nghỉ hàng tuần (điều 111)

   a) Thời gian nghỉ hàng tuần: người lao động được nghỉ ít nhất 01 (một) ngày trong tuần. Tùy theo tính chất công việc của từng đơn vị, bộ phận, việc nghỉ hàng tuần có thể được sắp xếp nghỉ luân phiên bởi cấp quản lý trực tiếp.

   b) Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết theo quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Điều 8: NGHỈ LỄ, TẾT (điều 112)

Hằng năm, người lao động được nghỉ 11 ngày Lễ, Tết hưởng nguyên lương như sau:

1. Tết Dương lịch : 01 ngày (ngày 01 tháng 01 Dương lịch)
2. Tết âm lịch : 05 ngày (02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch)
3. Ngày Chiến thắng : 01 ngày (ngày 30 tháng 4 Dương lịch)
4. Ngày Quốc tế Lao Động : 01 ngày (ngày 01 tháng 5 Dương lịch)
5. Ngày Quốc khánh : 02 ngày (ngày 02 tháng 9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau)
6. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương : 01 ngày (ngày 10 tháng 3 Âm lịch)
7. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì ngoài ngày nghỉ lễ như trên, còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Điều 9: NGHỈ HẰNG NĂM (điều 113)

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng tại Công ty được nghỉ phép năm hưởng nguyên lương theo điều 113 Bộ Luật Lao động, như sau:

   a) Được nghỉ 12 ngày làm việc.

   b) Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng tại Công ty thì số ngày nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc.

2. Thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động: (điều 65, NĐ 145/2020)

a) Thời gian học nghề, tập nghề theo quy định tại điều 61 của Bộ luật Lao động nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động.
b) Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc.
c) Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 điều 115 của Bộ luật Lao động.
d) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm.
e) Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.
f) Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng trong một năm.
g) Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
h) Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật.
i) Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.
j) Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động.

3. Cứ sau mỗi giai đoạn 05 năm làm việc liên tục tại công ty, người lao động, được cộng thêm một ngày nghỉ phép hằng năm.
4. Người lao động không được nghỉ phép năm khi đang trong thời gian học nghề, thử việc, tham gia các khóa huấn luyện.
5. Công ty có trách nhiệm quy định lịch nghỉ phép hàng năm cho mọi người lao động trong Công ty sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết.
6. Công ty có quyền cấn trừ ngày phép của người lao động trong các trường hợp kết hợp cho nhân viên nghỉ cùng với các ngày lễ, tết hàng năm.
7. Mỗi người lao động phải tự xây dựng kế hoạch nghỉ phép năm của mình và thông báo lịch nghỉ cho Công ty, bằng cách gửi đơn xin nghỉ phép cho cấp quản lý trực tiếp.
8. Trường hợp kế hoạch nghỉ phép năm của người lao động trùng với thời gian sản xuất, kinh doanh cao điểm của công ty, Công ty được quyền từ chối và sắp xếp cho người lao động nghỉ vào thời điểm khác.
9. Người lao động được quyền chuyển tối đa là 07 ngày phép chưa nghỉ của năm trước sang quý 1 năm tiếp theo. Sau ngày 31 tháng 03 hàng năm, công ty sẽ không giải quyết cho số ngày phép còn lại của năm trước. Số ngày phép còn lại này sẽ bị xóa bỏ, không chi trả, không đền bù.
10. Công ty chỉ thanh toán tiền cho những ngày phép chưa nghỉ trong trường hợp người lao động nghỉ việc hợp pháp và tính trả trên mức lương cơ bản gộp đã ký kết trên hợp đồng lao động.

<u>Điều 10</u>: NGHỈ VIỆC RIÊNG CÓ HƯỞNG LƯƠNG, NGHỈ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH) (điều 115 BLLĐ)

Người lao động khi nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động và cấp quản lý trực tiếp trong trường hợp sau đây:

1. Nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương:
   a) Bản thân kết hôn: nghỉ 03 ngày.
   b) Con ruột, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày.

c) Cha ruột, mẹ ruột, cha nuôi, mẹ nuôi; cha ruột, mẹ ruột, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con ruột, con nuôi qua đời: nghỉ 03 ngày.

d) Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút và không quá 3 ngày/tháng; trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc.

e) Lao động nam được nghỉ khi vợ sinh: nghỉ 01 ngày.

2. Nghỉ hưởng BHXH chi trả - áp dụng với người lao động đã tham gia Bảo hiểm xã hội (điều 139 BLLĐ và Luật BHXH)

a) Nghỉ sinh (phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con): Lao động nữ nghỉ trước và sau khi sinh cộng dồn không quá 06 tháng, tiền lương do BHXH thanh toán theo quy định. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

b) Nghỉ bệnh: Khi nghỉ bệnh và có giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH của nơi điều trị (nằm trong danh sách được cơ quan BHXH chấp thuận) thì người lao động được BHXH thanh toán trợ cấp nghỉ bệnh (số ngày được thanh toán theo quy địnhh của pháp luật và số ngày nghỉ trên không bị trừ vào ngày phép của người lao động).

c) Nghỉ chăm sóc con ốm: khi phải nghỉ để chăm sóc con ốm và có giấy chứng nhận được cơ quan BHXH công nhận thì người lao động được cơ quan BHXH trả trợ cấp theo luật định.

d) Nghỉ khi vợ sinh con: Lao động nam đang tham gia BHXH được nghỉ việc hưởng lương BHXH theo chế độ như sau:

- Vợ sinh con ở điều kiện thường: Được nghỉ và hưởng 05 ngày lương;
- Vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi: Được nghỉ và hưởng 07 ngày lương;
- Vợ sinh đôi: Được nghỉ và hưởng 10 ngày lương, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm và hưởng 03 ngày lương;
- Vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ và hưởng 14 ngày lương.

e) Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại điểm d này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

f) Các trường hợp cụ thể khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật bảo hiểm xã hội hiện hành.

<u>Điều 11</u>: NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

1. Nghỉ không phép: Người lao động nghỉ không xin phép, nghỉ trước xin sau với lý do không chính đáng, hoặc nghỉ phép trước khi được chấp thuận thì được xem như nghỉ vô kỷ luật (nghỉ không phép) và sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Công ty, những ngày nghỉ này sẽ không được trả lương.
2. Nghỉ việc riêng không hưởng lương:

a) Các ngày nghỉ của người lao động chưa được hưởng tiêu chuẩn phép năm, nghỉ bệnh, tai nạn vượt quá quy định hoặc không có chứng từ y tế.

b) Cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn; ông, bà nội, ngoại; anh, chị, em ruột qua đời: nghỉ 01 ngày.

c) Lao động nữ hết thời hạn thai sản theo quy định, nếu có nhu cầu thì có thể nghỉ thêm nhưng tối đa không quá 02 tháng và phải được sự chấp thuận của Công ty. Trong thời gian nghỉ thêm không được hưởng lương và không được hưởng các khoản trợ cấp.

d) Nghỉ không hưởng lương theo thỏa thuận giữa người lao động và Công ty.

e) Tất cả việc nghỉ không hưởng lương phải được sự chấp thuận của cấp quản lý theo quy định về thủ tục thông báo nghỉ.

<u>Điều 12</u>: QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THÔNG BÁO NGHỈ (có thể thực hiện qua phần mềm hoặc trang web công ty).

1. Mọi trường hợp nghỉ đều phải thông báo cho Công ty và cấp quản lý trực tiếp bằng đơn xin nghỉ phép.
2. Thời gian gửi đơn nghỉ phép trước khi nghỉ được quy định như sau:
   a) Gửi trước 03 ngày làm việc cho các trường hợp nghỉ phép từ 01 đến 03 ngày.
   b) Gửi trước 06 ngày làm việc cho các trường hợp nghỉ từ 04 đến 07 ngày.
   c) Gửi trước 12 ngày làm việc cho các trường hợp nghỉ nhiều hơn 07 ngày.
3. Trường hợp phải nghỉ đột xuất do bệnh hoặc sự cố bất ngờ thì phải gọi điện thoại báo cho người quản lý trực tiếp và phòng Nhân Sự trước giờ làm việc hoặc trễ nhất là trong vòng một giờ sau giờ bắt đầu làm việc, đồng thời khi trở lại làm việc phải nộp đơn xin nghỉ phép.
4. Người lao động khi chưa hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép và chưa có sự đồng ý của quản lý trực tiếp mà tự ý nghỉ sẽ được xem như nghỉ vô kỷ luật (nghỉ không phép), bị xử lý kỷ luật theo quy định của công ty, những ngày nghỉ sẽ không được trả lương.
5. Đối với trường hợp nghỉ bệnh, người lao động có thể thông báo bằng điện thoại hoặc nhờ người thân liên lạc với người quản lý trực tiếp hoặc bộ phận nhân sự và cung cấp giấy chứng nhận của cơ quan khám, chữa bệnh hợp pháp (được cơ quan BHXH chấp thuận) khi trở lại làm việc.
6. Việc ký duyệt đơn nghỉ phép được phân cấp như sau:
   a) Quản lý/cấp trên trực tiếp ký duyệt giấy nghỉ phép cho người lao động trực thuộc.
   b) Tổng Giám đốc ký duyệt giấy nghỉ phép cho cấp Trưởng phòng, Phó/Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc.
   c) Các cấp quản lý từ Phó phòng trở lên, sau khi được duyệt nghỉ phép, phải gửi thông báo bằng email hoặc tin nhắn điện thoại cho ban Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng thành viên trước khi nghỉ.
   d) Chủ tịch Hội đồng thành viên duyệt nghỉ phép cho Tổng Giám đốc.
   e) Hồ sơ nghỉ phép được lưu trữ tại Bộ phận Nhân sự (có thể được thực hiện thông qua phần mềm nhân sự).

CHƯƠNG II: TRẬT TỰ TẠI NƠI LÀM VIỆC

<u>Điều 13</u>: TIÊU CHUẨN CHUNG CỦA NHÂN VIÊN

1. Người lao động phải chịu trách nhiệm đối với công việc của mình (theo bản mô tả công việc hoặc theo sự phân công, sắp xếp của cấp trên trực tiếp) và chấp hành lệnh điều hành của cấp trên.

2. Tự quản lý công việc của mình và sắp xếp, lập kế hoạch thời gian làm việc hợp lý.
3. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh quy định, nội quy, chính sách của công ty. Tuân thủ những quy định về đảm bảo tài sản, bảo đảm an toàn, bảo mật bí quyết, tài liệu, bảo vệ thanh danh, uy tín của công ty.
4. Tinh thần, thái độ làm việc: tận tụy, trung thực, tự giác, trách nhiệm cao, chấp hành kỷ luật, nội quy công ty.
5. Năng lực công tác: nắm vững kỹ thuật nghiệp vụ, khiêm tốn, cầu tiến, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng.
6. Tác phong công tác: Luôn tôn trọng và hết lòng phục vụ khách hàng, có thái độ khiêm tốn, lịch sự, đúng mực. Tôn trọng tập thể, quan hệ tốt với mọi người, tinh thần cần kiệm liêm chính, đoàn kết giúp đỡ, cộng tác với đồng nghiệp trong công việc.
7. Công ty không khuyến khích các thành viên gia đình (cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em, con, cháu…) cùng làm việc chung trong một bộ phận của công ty.
8. Người lao động phải tự chịu trách nhiệm với tài sản cá nhân khi làm việc tại công ty.

<u>Điều 14</u>: TRẬT TỰ TRONG CÔNG TY

1. **Tính chuyên nghiệp:** Người lao động phải thể hiện tác phong chuyên nghiệp trong công việc, trong cách hành xử với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp.
2. **Trang phục:** Người lao động đi làm việc phải ăn mặc lịch sự. Những bộ phận được trang bị đồng phục phải mặc đồng phục theo đúng quy định của công ty.
3. **Đeo thẻ nhân viên:** Người lao động đeo thẻ nhân viên khi làm việc.
4. **Quy định ra vào công ty:**
   a) Đối với những nơi có quy định: Bảo vệ có quyền từ chối không cho ra – vào Công ty đối với các trường hợp không đeo thẻ, không mặc đồng phục đúng quy định (ngoại trừ người lao động mới trong thời gian thử việc hoặc có quy định khác), không có giấy ra vào cổng có xác nhận của Trưởng Bộ phận khi đi công tác bên ngoài, đến trễ, về sớm. Bảo vệ có quyền yêu cầu người lao động phối hợp, cộng tác trong việc kiểm tra giỏ xách, hành lý khi ra vào công ty.
   b) Đối với những nơi có quy định: Hết giờ làm việc, người lao động phải rời khỏi nơi làm việc, trường hợp cần ở lại công ty để làm việc thêm hoặc tăng ca phải có văn bản xác nhận của người quản lý trực tiếp.
   c) Tất cả người lao động phải tự mình lấy dấu vân tay, bấm thẻ hoặc quẹt thẻ chấm công và bảo quản thẻ của mình. Trường hợp thẻ bị mất, bị hư, bấm thẻ, lấy dấu vân tay không thành công người lao động phải trực tiếp báo với Phòng Nhân sự trong vòng 24 giờ. Cấp Quản lý trực tiếp của bộ phận sẽ ký xác nhận những ngày làm việc vừa qua và người lao động phải nộp chi phí làm lại thẻ theo quy định (nếu có).
   d) Các chức vụ, ngành nghề, vị trí không phải bấm thẻ, sử dụng thẻ chấm công sẽ do Ban Tổng Giám đốc quy định.
   e) Người lao động đi công tác bên ngoài trong giờ làm việc phải có sự đồng ý của người quản lý trực tiếp.

f) Bộ phận Bảo vệ, Lễ tân chịu trách nhiệm kiểm soát lượng khách ra vào công ty, hướng dẫn khách đến đúng phòng ban, bộ phận liên hệ, tuyệt đối không được để khách tự tiện ra vào Công ty.

5. **Tiếp xúc với báo chí:** Tổng Giám đốc/Chủ tịch Công ty là cấp duy nhất có thẩm quyền quyết định đối với các thông tin liên quan đến Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng.
6. **Tiếp khách:** Chỉ được tiếp khách hàng ở khu vực lễ tân, phòng họp, những khu vực được phép tiếp khách theo quy định của Công ty. Không được tự ý đưa khách vào các phòng làm việc, nhà kho hoặc các khu vực khác của Công ty nếu chưa được sự cho phép của cấp quản lý.

   Người lao động phải hạn chế tối đa các cuộc thăm viếng của người thân, bạn bè hay tiếp khách không có mục đích giao dịch công tác tại Công ty.

   Người lao động phải có mặt bên cạnh khách trong suốt thời gian khách lưu lại Công ty, không được để xảy ra trường hợp khách tùy tiện đi lại trong khu vực làm việc của Công ty, không được để khách ở lại Công ty sau giờ làm việc trừ trường hợp được cấp quản lý có thẩm quyền đồng ý vì tính chất công việc.

   Người lao động không được phép vào nơi làm việc trong trường hợp đang bị tạm đình chỉ công tác (trừ trường hợp có quyết định khác của người có thẩm quyền) hoặc đã thôi việc. Nếu có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Công ty thì phải chấp hành các thủ tục quy định như đối với khách.
7. **Phòng họp:** Các bộ phận khi cần sử dụng phòng họp, phải đăng ký, thông báo cho nhân viên tiếp tân, bộ phận Hành chính biết trước ngày giờ và thời gian sử dụng phòng họp. Nhân viên tiếp tân, bộ phận hành chính sẽ bố trí, sắp xếp phòng họp thích hợp.
8. **Dụng cụ văn phòng:** Mỗi nhân viên văn phòng được trang bị một bộ dụng cụ văn phòng, không được sử dụng công cụ văn phòng, máy tính của người khác khi chưa có sự đồng ý. Mọi người phải có ý thức tiết kiệm trong việc sử dụng văn phòng phẩm, bảo quản tốt các phương tiện làm việc do Công ty cung cấp, bảo vệ tài sản của Công ty. Không được tự ý mang tài sản của Công ty ra bên ngoài hoặc để người khác sử dụng khi chưa được sự chấp thuận của cấp quản lý.
9. **Trật tự chung**
   a) Trong giờ làm việc, người lao động phải có mặt tại địa điểm làm việc theo quy định, không được làm việc riêng nào ngoài công việc được giao.
   b) Không được vắng mặt tại nơi làm việc nếu không có lý do chính đáng phải thông báo và được sự đồng ý của cấp quản lý trực tiếp mỗi khi ra ngoài công tác.
   c) Không được ra vào Công ty ngoài giờ làm việc vào các ngày nghỉ, lễ, tết nếu không có sự chấp thuận của cấp quản lý, trừ các trường hợp trực tại công ty theo tính chất công việc.
   d) Không gây mất trật tự trong giờ làm việc.
   e) Tuân thủ quy định chung của tòa nhà – nơi làm việc.
   f) Nghiêm cấm việc xem, đọc, sử dụng, tàng trữ, lưu hành, phát tán những tài liệu, vật dụng, tranh ảnh, băng đĩa, website…có nội dung, hình ảnh vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục tại nơi làm việc.
   g) Nghiêm cấm cá nhân có mùi rượu, bia, có sử dụng chất kích thích, gây mê, gây nghiện vào nhà xưởng, nơi làm việc.

h) Người lao động bị phát hiện sử dụng hoặc tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc chất kích thích bị pháp luật cấm trong phạm vi Công ty sẽ bị trục xuất ra khỏi Công ty ngay lập tức, đồng thời Công ty sẽ chuyển vụ việc sang cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

CHƯƠNG III: AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 15: AN TOÀN LAO ĐỘNG

1. An toàn hệ thống công nghệ thông tin, dữ liệu

a) Người lao động không được truy cập vào các trang web có nội dung không lành mạnh, truy cập internet để xem tin tức không phục vụ công việc trong giờ làm việc.

b) Chỉ tải về máy tính cá nhân các thông tin cần thiết, phục vụ cho công việc và mục đích nghiên cứu học hỏi, không click vào các đường link, hình ảnh, download file, … khi chưa biết chính xác về nội dung và thông tin người gửi.

c) USB dùng lưu trữ và sử dụng trong Công ty phải quét virut trước khi cắm vào máy Công ty.

d) Khi có bất kỳ vấn đề nghi vấn về an toàn công nghệ thông tin thì phải thông báo ngay cho bộ phận IT chuyên trách để hướng dẫn xử lý.

2. An toàn các thiết bị điện

a) Trước khi sử dụng máy móc, thiết bị… phải kiểm tra nguồn điện, tính an toàn. Nếu phát hiện có vấn đề không an toàn, nguy hiểm phải báo ngay cho cấp quản lý, người có trách nhiệm.

b) Người lao động có trách nhiệm tiết kiệm điện, không những tiết kiệm điện trên các thiết bị do mình sử dụng, mà còn có trách nhiệm tắt các thiết bị không cần thiết sử dụng, hoặc người khác sử dụng để quên. Người ra về sau cùng phải kiểm tra và tắt hết tất cả các thiết bị điện không cần thiết của phòng/ban mình.

c) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, hướng dẫn, các quy trình, các thao tác liên quan đến việc vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

3. An toàn phòng cháy, chữa cháy

a) Chấp hành nội quy, hiệu lệnh phòng cháy, chữa cháy.

b) Tuân thủ các biển báo như: "cấm hút thuốc", "cấm lửa", "cấm vào", "nguy hiểm", "không phận sự miễn vào" và không được vào các khu vực không có trách nhiệm làm việc như: phòng IT, phòng máy phát điện, trạm biến thế, phòng hóa chất, dung môi và những nơi khác không thuộc trách nhiệm mình quản lý.

c) Sau mỗi ca làm việc, đóng cửa nơi làm việc hoặc văn phòng, thu dọn, sắp xếp dụng cụ, vật liệu, sản phẩm gọn gàng đúng nơi quy định, không được để ở lối đi, lối thoát hiểm và những nơi để dụng cụ phòng cháy chữa cháy.

4. Một số quy định khác

a) Người lao động phải bảo quản các phương tiện cá nhân được trang bị, các thiết bị tại nơi làm việc. Nếu làm mất, làm hư hỏng thì phải bồi thường cho công ty theo giá thị trường do công ty mua vào khi xảy ra sự việc.

b) Khi phát hiện có nguy cơ gây tai nạn lao động, sự cố máy móc, thiết bị, phải xử lý khẩn cấp, thông báo ngay cho người phụ trách để giải quyết.

c) Chỉ được hút thuốc trong khu vực do công ty quy định, khi hút thuốc xong phải dập tàn thuốc trước khi rời khỏi vị trí hút thuốc.

d) Nghiêm cấm sử dụng hóa chất, dung môi làm chất tẩy rửa vào những công việc khác không đúng quy định sử dụng.

e) Khi làm việc trong một số vị trí công việc, người lao động sẽ được cấp phát dụng cụ bảo hộ lao động và phải mang đúng dụng cụ bảo hộ lao động theo quy định của Công ty. Người lao động có trách nhiệm giữ gìn cẩn thận đồ bảo hộ lao động, khi không sử dụng phải cất giữ, nếu mất phải bồi thường theo giá trị thị trường mà Công ty mua vào tại thời điểm mất.

f) Hằng năm Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV theo quy định khoản 1 điều 21 luật ATVSLĐ 2015

g) Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với xe nâng hàng theo thông tư 51/2015/TT – BLĐTBXH

h) Tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho người lao động theo thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

Điều 16: VỆ SINH LAO ĐỘNG

1. Người lao động phải thường xuyên làm vệ sinh máy móc, thiết bị trước và sau khi sử dụng.
2. Người lao động thường xuyên làm vệ sinh tại bàn làm việc, nơi làm việc trước và sau giờ làm việc, đổ rác, phế liệu đúng nơi quy định.
3. Không được vứt rác bừa bãi, khạc nhổ hoặc có các hành vi mất vệ sinh khác.
4. Giữ vệ sinh chung, gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp tại nơi làm việc.
5. Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, hệ sinh thái trong Công ty, nơi làm việc.

CHƯƠNG IV: PHÒNG, CHỐNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC (điểm d khoản 2 điều 118 BLLĐ, điều 84, 85 NĐ 145/2020)

Điều 17: KHÁI NIỆM "QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC"

1. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.
2. Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của Công ty, bao gồm cả những địa điểm hay không gian có liên quan đến công việc như các hoạt động xã hội, hội thảo, tập huấn, chuyến đi công tác chính thức, bữa ăn, hội thoại trên điện thoại, các hoạt động giao tiếp qua phương tiện điện tử, phương tiện đi lại do Công ty bố trí từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại.
3. Quấy rối tình dục có thể xảy ra dưới dạng trao đổi như đề nghị, yêu cầu, gợi ý, đe dọa, ép buộc đổi quan hệ tình dục lấy bất kỳ lợi ích nào liên quan đến công việc; hoặc những hành vi có tính chất tình dục không nhằm mục đích trao đổi, nhưng khiến môi trường làm việc trở nên khó chịu và bất an, gây tổn hại về thể chất, tinh thần, hiệu quả công việc và cuộc sống của người bị quấy rối.

4. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc có thể là hành vi liên quan đến thể chất, lời nói hoặc phi lời nói, bao gồm những nội dung chủ yếu như sau:
   a) Quấy rối tình dục bằng hành vi mang tính thể chất như việc tiếp xúc, hay cố tình động chạm không mong muốn, từ hành vi sờ mó, vuốt ve, cấu véo, ôm ấp hay hôn cho tới tấn công tình dục, hiếp dâm.
   b) Quấy rối tình dục bằng lời nói gồm các nhận xét không phù hợp về mặt xã hội và văn hóa và không được mong muốn bằng những ngụ ý về tình dục như những chuyện cười gợi ý về tình dục hay những nhận xét về trang phục hay cơ thể của một người nào đó khi có mặt họ hoặc hướng tới họ. Hình thức này còn bao gồm cả những lời đề nghị và những yêu cầu không mong muốn hay lời mời đi chơi mang tính cá nhân một cách liên tục.
   c) Quấy rối tình dục bằng hành vi phi lời nói gồm các hành động không được mong muốn như ngôn ngữ cơ thể khiêu khích, biểu hiện không đứng đắn, cái nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, các cử chỉ của các ngón tay… Hình thức này cũng bao gồm việc phô bày các tài liệu khiêu dâm, hình ảnh, vật, màn hình máy tính hay các áp phích cũng như thư điện tử, ghi chép, tin nhắn liên quan tới tình dục.

<u>Điều 18:</u> PHÒNG, CHỐNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC

1. **Nghiêm cấm tuyệt đối hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.**
2. Người lao động khi cho rằng mình đang là nạn nhân bị quấy rối tình dục phải ngay lập tức báo cho phòng Nhân sự Công ty.
3. Ngay sau khi nhận được thông tin tố cáo, Công ty sẽ tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo rằng vấn đề này được điều tra, xác minh triệt để và giải quyết nhanh chóng. Nếu lời tố cáo được xác định là có căn cứ rõ ràng, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp tức thì và hiệu quả để chấm dứt ngay hành vi này. Công ty cam kết sẽ hành động nếu công ty nhận thấy có thể có tình trạng quấy rối tình dục tại nơi làm việc, ngay cả khi không có đơn khiếu nại/tố cáo chính thức. Đồng thời, Công ty sẽ bảo vệ bí mật, danh dự, uy tín, nhân phẩm, an toàn cho nạn nhân bị quấy rối tình dục, người khiếu nại, tố cáo và người bị khiếu nại, bị tố cáo.
4. Phòng Nhân sự và Phòng Kiểm soát nội bộ có trách nhiệm điều tra, xác minh hoặc giám sát điều tra, xác minh về hành vi được cho là quấy rối tình dục.
5. Phòng Nhân sự sẽ tiến hành các bước cần thiết để bảo vệ người đã thiện chí báo cáo sự việc và đảm bảo rằng việc đó sẽ không bị trả thù. Hành động trả thù một người đã báo cáo về hành vi có khả năng là quấy rối tình dục là vi phạm quy định của Công ty và pháp luật, đồng thời, người có hành động trả thù sẽ có thể phải chịu hình thức xử lý, kỷ luật thích đáng.
6. Nếu cấp quản lý hoặc người có liên quan khác có chứng kiến, được thông báo hoặc có lý do hợp lý nghi ngờ xảy ra quấy rối tình dục, phải ngay lập tức báo cáo sự việc cho phòng Nhân sự. Nếu không báo cáo sự việc cho phòng Nhân sự, người đó sẽ bị xem là vi phạm quy định này và có thể bị xem xét kỷ luật.
7. Công ty cam kết đảm bảo rằng tất cả điều tra, xác minh về quấy rối tình dục được thực hiện nhanh chóng, toàn diện và công bằng.

8. Trong vòng 03 ngày sau khi có kết quả xác minh, Công ty tiến hành xử lý kỷ luật người lao động vi phạm theo quy trình xử lý kỷ luật của Công ty và đúng quy định của pháp luật.
9. Công ty sẽ có những biện pháp khắc phục hậu quả hợp tình, hợp lý, không để tình trạng quấy rối tình dục diễn ra đối với bất kỳ người lao động nào.

CHƯƠNG V: BẢO VỆ TÀI SẢN VÀ BÍ MẬT KINH DOANH, BÍ MẬT CÔNG NGHỆ, SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA CÔNG TY

Điều 19: BẢO VỆ TÀI SẢN

1. Người lao động có trách nhiệm bảo vệ tài sản Công ty, ngăn chặn mọi hành vi gây lãng phí, thất thoát, phá hoại tài sản của Công ty.
2. Khóa cửa văn phòng, niêm phong nhà kho, tắt các thiết bị điện không sử dụng trước khi ra về.

Điều 20: BẢO VỆ BÍ MẬT KINH DOANH, BÍ MẬT CÔNG NGHỆ, SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA CÔNG TY

1. Tất cả các sản phẩm, mã nguồn, bí mật giải pháp, thông tin về quy trình, thông tin về dịch vụ, thông tin kinh doanh, thông tin nội bộ, thông tin khách hàng, tài liệu liên quan, … *(sau đây gọi là "**Tài liệu của Công ty**")* trong suốt quá trình người lao động làm việc tại Công ty làm ra và có được là hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Công ty.
2. Kiến thức, sự hiểu biết và sự trưởng thành của người lao động trong quá trình làm việc tại Công ty thuộc về người lao động. Tuy nhiên, khi ứng dụng các kiến thức, sự hiểu biết và sự trưởng thành này thì người lao động cần tuân thủ lời cam kết tại Khoản 3 của Điều này.
3. Người lao động phải đảm bảo **không sử dụng *"Tài liệu của Công ty"*** mà người lao động có được trong quá trình làm việc, nhằm ứng dụng vào các công việc khác không thuộc Công ty.
4. Người lao động có trách nhiệm giữ bí mật về mọi thông tin liên quan đến công ty.
5. Người lao động không được sao chép ***"Tài liệu của Công ty"*** ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức. Trường hợp vì mục đích công việc của Công ty và đã được Công ty cho phép, người lao động phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin trên và hủy ngay bản sao chép khi mục đích sao chép để sử dụng đã được hoàn thành.
6. Người lao động không được cung cấp ***"Tài liệu của Công ty"*** cho bất cứ bên thứ ba nào khác ngoài mục đích phục vụ công việc tại Công ty, đảm bảo an toàn thông tin đối với các dữ liệu, thông tin mà mình đang phụ trách, thực hiện.
7. Nếu người lao động vi phạm các nội dung trên, hoặc là người phụ trách nhưng để xảy ra sai sót, mất mát, hư hỏng, bị người khác sao chép, phát tán, bị tấn công, bị ngừng trệ… thì tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, hành vi chủ quan hay khách quan mà Công ty sẽ có các hình thức chế tài: kỷ luật lao động, yêu cầu bồi thường thiệt hại, hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm.
8. Chỉ người được sự chỉ định của Tổng Giám Đốc/Chủ Tịch Công ty mới được phép cung cấp, phổ biến thông tin liên quan về công ty cho các bên liên quan.

CHƯƠNG VI: TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TẠM THỜI CHUYỂN NHÂN VIÊN LÀM VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (điểm e, khoản 2 điều 118 BLLĐ)

Điều 21: THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (điều 28 BLLĐ)

Công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm việc được thực hiện theo hợp đồng lao động, trừ trường hợp giữa người lao động và Công ty có thỏa thuận khác.

Điều 22: CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (điều 29 BLLĐ)

1. Công ty được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
2. Thời gian áp dụng: không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm; nếu quá thời hạn này thì phải được người lao động đồng ý bằng văn bản.
3. Công ty sẽ thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc khi áp dụng nội dung tại điều này. Nội dung thông báo sẽ nêu rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.
4. Người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.
5. Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm mà phải ngừng việc thì Công ty sẽ trả lương ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động.

CHƯƠNG VII: KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Điều 23: CÁC HÀNH VI ĐƯỢC XEM LÀ VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Các hành vi được xem là vi phạm kỷ luật lao động được quy định cụ thể trong văn bản "Quy định về mức xử lý vi phạm đối với cán bộ nhân viên Công ty TNHH Ri Ta Võ" (sau đây gọi tắt là "***Quy định về mức xử lý vi phạm***") được đính kèm, không tách rời Nội quy lao động này.

Điều 24: HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG (điều 124 BLLĐ)

Người vi phạm kỷ luật lao động, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo một trong những hình thức sau đây:

1. **Khiển trách bằng văn bản:** nếu vi phạm ở **cấp độ 2** các hành vi quy định trong ***Quy định về mức xử lý vi phạm***. Việc xử lý kỷ luật theo hình thức này được ủy quyền đến cấp quản lý trực tiếp của người lao động từ Tổ phó trở lên, có thể được thực hiện bằng hình thức lập biên bản, khiển trách bằng thư điện tử (email).
2. **Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, cách chức:** được áp dụng đối với người lao động đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày bị khiển trách, hoặc áp

dụng cho những hành vi vi phạm **cấp độ 3** trong ***Quy định về mức xử lý vi phạm*** hoặc vi phạm nội quy ở mức độ nặng nhưng chưa đến mức sa thải.

3. **Sa thải: (điều 125 BLLĐ)**
   a) Người lao động có hành vi trộm cắp (bất kỳ giá trị nào và không phân biệt sở hữu), biển thủ tài sản công ty, tham ô, đánh bạc, sử dụng ma túy tại nơi làm việc, cố ý gây thương tích cho người khác, đánh nhau (không phân biệt mức độ lớn nhỏ, nặng nhẹ), tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty hoặc có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của công ty hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong Nội quy lao động.
   b) Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật.
   c) Người lao động tự ý bỏ việc từ 05 ngày làm việc cộng dồn trong 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng. Lý do chính đáng gồm: thiên tai, hỏa hoạn, trong điều kiện bất khả kháng không thể thông báo đến Công ty hoặc quản lý mà bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền).
   d) Các trường hợp cụ thể khác ở **cấp độ nghiêm trọng** được quy định trong văn bản ***Quy định về mức xử lý vi phạm*** đính kèm Nội quy lao động này.

Lưu ý: Người có hành vi bao che cho việc làm sai trái của người khác sẽ bị xử lý cùng mức độ kỷ luật như người được bao che. Trình tự và thủ tục xử lý kỷ luật lao động, xử lý bồi thường thiệt hại thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và Nội quy lao động.

<u>Điều 25:</u> TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG (điều 70 NĐ 145/2020)

1. **Lập Biên bản, thu thập chứng cứ chứng minh vi phạm của người lao động**
   Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, Phòng Nhân sự tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, đồng thời thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động.
2. **Tổ chức họp xử lý kỷ luật lao động**
   a) Thành phần tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động gồm: người lao động, đại diện hợp pháp của người lao động (nếu người lao động dưới 15 tuổi), đại diện tổ chức người lao động tại cơ sở, đại diện Công ty. Người lao động có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa.
   b) Phòng Nhân sự thông báo về việc tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đến thành phần tham dự tại điểm a nêu trên trước ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động. Nội dung thông báo gồm: nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động.
   c) Khi nhận được thông báo của Phòng Nhân sự, các thành phần phải tham dự họp phải xác nhận tham dự cuộc họp. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì người lao động và Phòng Nhân sự thỏa thuận việc thay

đổi thời gian, địa điểm họp; trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì Công ty quyết định thời gian, địa điểm họp.

d) Công ty tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo quy định. Nếu một trong các thành phần tham dự không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì Công ty vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.

3. **Cuộc họp xử lý kỷ luật**

Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp, trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

4. **Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động (điều 123 BLLĐ)**

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là **06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm**; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của Công ty thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là **12 tháng.** Các trường hợp khác theo quy định của Bộ luật lao động.

5. **Ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động**

Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động quy định khoản 4 nêu trên, Tổng Giám đốc ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động và gửi đến các thành phần phải tham dự quy định tại điểm a điều này.

Điều 26: TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG VIỆC (điều 128 BLLĐ)

1. Công ty có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh, sau khi đã tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.
2. Thời hạn tạm đình chỉ công việc: không quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt không quá 90 ngày.
3. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc. Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, Công ty sẽ nhận người lao động trở lại làm việc.Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng.
4. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì Công ty trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

Điều 27: XÓA KỶ LUẬT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH KỶ LUẬT LAO ĐỘNG (điều 126 BLLĐ)

1. Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật.
2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ thì có thể được Công ty xem xét giảm thời hạn.

Điều 28: TRÌNH TỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN, THẮC MẮC, KHIẾU NẠI

1. Trong trường hợp muốn đóng góp ý kiến, khiếu nại, thắc mắc, người lao động cần thực hiện theo trình tự sau:

- Bước 1: Trình bày trực tiếp với Trưởng Bộ Phận, cấp trên trực tiếp. Nếu vấn đề không được giải quyết trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày khiếu nại, thực hiện bước 2.
- Bước 2: Trình bày sự việc với Phòng Nhân sự.
- Bước 3: Trường hợp không tìm được cách giải quyết trong sáu (06) ngày làm việc kế tiếp, vấn đề sẽ được Phòng Nhân sự trình lên Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc sẽ giải quyết trong thời hạn tối đa là 30 ngày.

2. Nếu phát sinh tranh chấp lao động cá nhân hay tập thể thì sẽ giải quyết theo quy định của Bộ luật Lao động.

CHƯƠNG VIII: TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT (điều 129 BLLĐ)

Điều 29: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại theo giá thị trường tại thời điểm gây thiệt hại cho người sử dụng lao động.
2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.
3. Đối với người lao động được cử đi học, đào tạo trong và ngoài nước, hoặc được đào tạo tại công ty, nếu có hợp đồng đào tạo, học việc mà vi phạm các hợp động này thì phải bồi thường theo hợp đồng đào tạo, học việc đã ký. Cách xác định giá trị khi tính toán bồi thường được áp dụng như sau:
   a) Nếu là tiền, ngoại tệ, cổ phiếu, ngân phiếu, vàng… tính theo số liệu thực tế bị thiệt hại.
   b) Nếu là hàng hóa của công ty, thì tính theo giá công ty bán ra tại thời điểm thất thoát.
   c) Nếu là trang thiết bị, dụng cụ, nguyên, nhiên vật liệu… được tính theo giá công ty sẽ mua vào (để thay thế) tại thời điểm thất thoát.
   d) Việc định giá đối với thiệt hại khác được căn cứ vào tình hình thực tế.
   e) Trường hợp sau khi gây thiệt hại cho Công ty rồi nghỉ việc, thì Công ty được quyền tính toán, cấn trừ vào các khoản thu nhập mà Công ty còn nắm giữ của người lao động. Nếu việc cấn trừ vẫn không đủ thì Công ty sẽ khởi kiện để thu hồi phần chênh lệch cho đến khi Công ty đã nhận đầy đủ số tiền thiệt hại.

Điều 30: XỬ LÝ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI (điều 130 BLLĐ và điều 71,72 NĐ 145/2020)

1. **Yêu cầu người lao động tường trình bằng văn bản**

   Khi phát hiện người lao động có hành vi làm hư hỏng, làm mất dụng cụ, thiết bị hoặc làm mất tài sản của Công ty hoặc tài sản khác do Công ty giao hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của

Công ty hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì Công ty yêu cầu người lao động tường trình bằng văn bản về vụ việc.

2. **Cuộc họp xử lý bồi thường thiệt hại**
   Nội dung cuộc họp xử lý bồi thường thiệt hại phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp, trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.
3. **Thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại**
   Thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại là **06 tháng** kể từ ngày người lao động có hành vi vi phạm. Các trường hợp khác theo quy định của Bộ luật lao động.
4. **Ban hành quyết định xử lý bồi thường thiệt hại**
   Trong thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại quy định khoản 4 nêu trên, Tổng Giám đốc ban hành quyết định xử lý bồi thường thiệt hại và gửi đến các thành phần phải tham dự quy định tại điểm a điều này. Quyết định phải nêu rõ mức thiệt hại, nguyên nhân thiệt hại, mức bồi thường thiệt hại, thời hạn, hình thức, giá trị bồi thường thiệt hại.
5. Các trường hợp bồi thường thiệt hại khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự.

CHƯƠNG IX: NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Điều 31: NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

1. Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty là người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động và xử lý bồi thường thiệt hại trong tất cả các trường hợp phát sinh tại Công ty. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động, xử lý bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.
2. Phòng Nhân sự là đầu mối tiếp nhận, báo cáo, thực hiện, phản hồi tất cả các công việc, thông tin liên quan đến người lao động, xử lý kỷ luật lao động, xử lý bồi thường thiệt hại phát sinh trong Công ty.
3. Phòng Kiểm soát Nội bộ hướng dẫn, tham mưu (nếu cần thiết), đôn đốc, giám sát, báo cáo với Tổng Giám đốc việc thực hiện xử lý kỷ luật lao động, xử lý bồi thường thiệt hại theo đúng quy định pháp luật lao động và Nội quy lao động.

CHƯƠNG X: TUYỂN DỤNG VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 32: HỒ SƠ NHÂN VIÊN

1. Việc tuyển dụng được thực hiện theo quy trình quản lý nhân sự. Sau khi đã được tuyển dụng chính thức người lao động cung cấp hồ sơ cá nhân theo quy định Công ty, hồ sơ người lao động sẽ do bộ phận Nhân sự quản lý.

2. Người lao động có trách nhiệm phải kịp thời thông báo với Công ty về sự thay đổi liên quan đến thông tin cá nhân và tự chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp. Hồ sơ được lập và cập nhật theo quy trình quản lý nhân sự.

Điều 33: THỜI GIAN THỬ VIỆC (điều 25)

1. Thời gian thử việc của người lao động căn cứ theo quy định của Bộ Luật Lao Động:
   a) Tối đa không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
   b) Tối đa không quá 60 ngày đối với các công việc có chức danh cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.
   c) Tối đa không quá 30 ngày đối với các công việc chức danh cần trình độ trung cấp hay đối với công nhân kỹ thuật, lao động nghiệp vụ trở xuống.
   d) Tối đa không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.
2. Kết thúc thời gian thử việc (điều 27 BLLĐ)
   a) Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường, nhưng người lao động phải thực hiện thủ tục bàn giao công việc theo quy định Công ty.
   b) Nếu qua thời gian thử việc người lao động chưa đáp ứng yêu cầu của hai bên, thì hai bên có thể cùng nhau thỏa thuận thử việc thêm ở các ngành nghề, sản phẩm, lĩnh vực, chức vụ khác.
   c) Cuối thời gian thử việc, Trưởng bộ phận hoặc Tổng Giám đốc cùng với Bộ phận Nhân sự sẽ xem xét, đánh giá năng lực, thái độ công tác và kết quả công việc đạt được để xét tuyển dụng ký hợp đồng chính thức. Trường hợp không đạt yêu cầu thì hai bên sẽ chấm dứt việc làm thử mà không phải bồi thường.
3. Công ty áp dụng hình thức giao kết hợp đồng miệng (lời nói) hoặc thư thỏa thuận tiếp nhận cho thời gian thử việc.

Điều 34: CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG (điều 20 BLLĐ)

1. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.
2. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Điều 35: THỨ TỰ THỰC HIỆN VIỆC KÝ KẾT CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Tùy theo tình hình cụ thể của công ty trong từng thời điểm, tùy theo kết quả đánh giá thông qua giai đoạn thử việc công ty có thể áp dụng một trong các loại hợp đồng đã nêu tại điều 34 theo thứ tự sau:

Lần 1: hợp đồng xác định thời hạn, sau khi hoàn tất giai đoạn thử việc.

Lần 2: hợp đồng xác định thời hạn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn.

Lần 3: hợp đồng không xác định thời hạn.

Điều 36: NỘI DUNG, HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (điều 21 BLLĐ)

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

e) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

f) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

j) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

2. Căn cứ quy định của pháp luật lao động, Công ty tự soạn thảo, áp dụng các mẫu hợp đồng lao động, mẫu phụ lục hợp đồng lao động.

<u>Điều 37</u>: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Hợp đồng lao động được chấm dứt trong các trường hợp sau: **(điều 34 BLLĐ)**

a) Hết hạn hợp đồng lao động.

b) Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

c) Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

d) Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định tại khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

e) Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

f) Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.

g) Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

h) Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải.

i) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động hoặc Nội quy lao động.

j) Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 36 Bộ luật Lao động hoặc Nội quy lao động.

k) Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều 42 và Điều 43 Bộ luật Lao động.

l) Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật Lao động.

m) Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.

n) Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH, tuổi hưởng lương hưu theo quy định.

2. Khi thời hạn của hợp đồng lao động đã hết hoặc khi công việc theo hợp đồng đã hoàn tất và Công ty không có nhu cầu ký tiếp hoặc gia hạn, thì hợp đồng lao động sẽ hết hiệu lực. Các bên tiến hành bàn giao và thanh toán các quyền lợi liên quan theo luật định. Việc thông báo thông tin về kết thúc hợp đồng lao động trong trường hợp này được thực hiện trước khi HĐLĐ hết hiệu lực.

<u>Điều 38:</u> QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY (điều 36 BLLĐ)

1. Công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động.

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

e) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

f) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên.

g) Người lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định của pháp luật lao động về nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e và g khoản 1 Điều này, Công ty sẽ báo trước cho người lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động thời vụ hoặc hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng.

3. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp quy định tại điểm d và f khoản 1 điều này thì Công ty không phải báo trước cho người lao động.

Điều 39: QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (điều 35 BLLĐ)

1. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn phải làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động và gửi đến Trưởng bộ phận trước ngày dự định ít nhất:
   a) 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
   b) 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.
   c) 03 ngày làm việc nếu làm việc theo thời vụ hoặc hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng.
2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:
   a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật lao động;
   b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật lao động;
   c) Bị ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;
   d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
   e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật lao động;
   f) Đủ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
   g) Công ty cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật lao động làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Điều 40: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Nghĩa vụ của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:
   a) Bàn giao công việc, trang thiết bị, tài liệu, hàng hóa, chứng từ, chìa khóa, đồng phục, bảng tên.... cho người quản lý trực tiếp, hoặc bộ phận Nhân sự.
   b) Giấy xác nhận hoàn tất việc bàn giao (hoặc biên bản bàn giao) là căn cứ để Công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết các quyền lợi liên quan.
   c) Khi chấm dứt hợp đồng lao động mà không bàn giao, hoặc bàn giao không đầy đủ, thì Trưởng đơn vị nơi người lao động đã công tác sẽ tiến hành lập hội đồng kiểm kê để xử lý các tài liệu, tài sản còn thiếu và báo cáo, đề xuất Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.
   d) Không được sử dụng sự hiểu biết và các tài liệu có được về Công ty vào mục đích chống lại hoặc gây thiệt hại đến uy tín, lợi ích hay làm giảm khả năng cạnh tranh của Công ty.
   e) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty hoặc theo như cam kết, hoặc theo hợp đồng đào tạo.
   f) Người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, vi phạm thời gian báo trước, thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật và không được nhận trợ cấp thôi việc đối với hợp đồng vi phạm.
2. Quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

a) Người lao động đã ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn làm việc thường xuyên tại Công ty, có tổng thời gian làm việc từ đủ 12 tháng trở lên, khi **chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp**, cứ mỗi năm làm việc được trợ cấp nửa tháng lương bình quân của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc cho khoảng thời gian làm việc trước ngày 31/12/2008. Đối với thời gian làm việc kể từ ngày 01/01/2009 và đối với người lao động ký hợp đồng từ ngày 01/01/2009, thì không được hưởng trợ cấp thôi việc mà được thực hiện chính sách trợ cấp thất nghiệp theo luật định, trừ trường hợp đã có ký kết loại hợp đồng lao động dưới một năm và trong thời gian hợp đồng lao động này chưa tham gia bảo hiểm thất nghiệp hoặc chưa có thỏa thuận khác.

b) Trường hợp người lao động đơn phương **chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật**, hoặc bị buộc chấm dứt hợp đồng lao động theo hình thức kỷ luật sa thải sẽ không được công ty giải quyết bất kỳ khoản trợ cấp nào đối với hợp đồng đang thực hiện.

3. Nghĩa vụ của Công ty khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong thời hạn 14 (mười bốn) ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty sẽ thanh toán đầy đủ các khoản liên quan đến quyền lợi của người lao động. Trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 (ba mươi) ngày, trừ trường hợp người lao động không thực hiện hoàn tất thủ tục bàn giao hoặc sự chậm trễ do liên quan đến bên thứ ba gây ra.

CHƯƠNG XI: CHẾ ĐỘ LƯƠNG – THƯỞNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ, PHÚC LỢI

Điều 41: TIỀN LƯƠNG

1. Mục đích: Phản ánh đúng khả năng, sự đóng góp của người lao động vào sự phát triển của Công ty, trên cơ sở tạo mối quan hệ lâu dài giữa người lao động với Công ty.
2. Người lao động phải giữ bí mật về mức lương, các khoản phụ cấp của mình.
3. Sau khi khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN, thuế thu nhập của người lao động, Công ty trả lương cho người lao động trong vòng 10 ngày làm việc đầu của các tháng tiếp theo bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
4. Nếu ngày trả lương nói trên trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ, việc trả lương sẽ được thực hiện vào những ngày làm việc tiếp theo.
5. Hình thức trả lương: tùy tình hình sản xuất, kinh doanh, tùy theo điều kiện, ngành nghề, công việc… Công ty có thể áp dụng các hình thức trả lương theo thời gian, theo hình thức khoán sản phẩm, hoặc khoán công việc, khoán doanh thu, lương năng suất. Thu nhập của một người lao động có thể bao gồm: lương theo thời gian, lương theo sản phẩm, lương khoán khối lượng công việc, lương theo kết quả đánh giá, lương theo chỉ tiêu, lương theo năng suất, thưởng theo chỉ tiêu, hoa hồng, các khoản phụ cấp (nếu có). Trong đó:

➢ Lương theo thời gian: là lương thỏa thuận hàng tháng (thông thường bao gồm lương cơ bản gộp, phụ cấp và hiệu suất công việc).

Cách tính lương ngày = lương thỏa thuận hàng tháng /(chia) số ngày công phải làm việc trong tháng theo chính sách Công ty (tùy khu vực, bộ phận), tối đa là 27 ngày.

Cách tính lương giờ = lương ngày/(chia) 8 giờ.

Căn cứ cách tính lương này để tính lương cho các trường hợp: làm thêm giờ, làm việc không đủ số ngày trong tháng, thanh toán số ngày phép chưa nghỉ trong trường hợp nghỉ việc không hợp pháp.

Tên gọi của loại lương, loại phụ cấp có thể được điều chỉnh, thay đổi.

- Lương theo kết quả đánh giá, lương khoán sản phẩm, lương khoán công việc, lương theo chỉ tiêu hoa hồng bán hàng, lương năng suất…: Tùy tình hình, điều kiện sản xuất kinh doanh Công ty sẽ xem xét, thông báo áp dụng các hình thức trả các loại lương này.
- Phụ cấp: Phần tiền do Công ty trả thêm ngoài khoản lương theo thời gian, lương khoán sản phẩm hoặc lương khoán công việc, lương theo chỉ tiêu… gồm:
  - Phụ cấp Tiền ăn: Công ty phụ cấp một bữa trưa, bữa ăn giữa ca cho người lao động có thể được trả bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc thông qua bếp ăn tập thể của công ty.
  - Các khoản phụ cấp khác: Tùy theo chức vụ, vị trí, bộ phận, thời điểm, Ban Tổng Giám đốc sẽ áp dụng các khoản phụ cấp, các hình thức phụ cấp cụ thể, có thể được ghi trong hợp đồng lao động hoặc chính sách Công ty.

Các khoản phụ cấp cũng có thể áp dung cách tính như đối với lương cơ bản kể trên.

Các khoản phụ cấp có thể thay đổi trong trường hợp tính chất công việc thay đổi.

6. Lương thử việc: Mức lương thử việc ít nhất bằng 85% mức lương chính thức và cao hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu do nhà nước quy định.
7. Xét nâng lương: Tổng Giám đốc/Chủ tịch Công ty có thẩm quyền quyết định việc xem xét nâng lương, điều chỉnh lương cho người lao động dựa trên tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty, các kết quả đánh giá của người lao động về hiệu quả làm việc, sự tiến bộ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thái độ làm việc…

Điều 42: THƯỞNG

1. Nguyên tắc: Tiền thưởng nhằm khuyến khích, động viện người lao động. Tiền thưởng hàng năm, định kỳ sẽ tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và mức độ hoàn thành công việc của mỗi người lao động.
2. Tiền thưởng (lương tháng 13)
   a) Tùy theo kết quả kinh doanh của công ty Ban Tổng Giám đốc xem xét chính sách thưởng hàng năm (khoản tiền này còn được gọi là lương tháng 13).
   b) Tiền lương làm căn cứ để tính là tiền lương của tháng 12 hằng năm.
   c) Chỉ xét thưởng nhân viên còn làm việc đến thời điểm chi thưởng.Thời điểm trả thưởng theo thông báo của Công ty.
   d) Các khoản thưởng thêm khác (nếu có) sẽ do Tổng Giám đốc quyết định.

Điều 43: PHÚC LỢI (Áp dụng theo chính sách phúc lợi)

1. Hỏi thăm người lao động khi nằm viện từ 03 ngày trở lên do ốm đau, tai nạn: 1.000.000 đồng.
2. Hỏi thăm người lao động điều trị ngoại trú từ 05 ngày trở lên do ốm đau, tai nạn: 500.000 đồng.
3. Lao động nữ sinh con: 1.000.000 đồng.

4. Thăm viếng tang chế bản thân người lao động qua đời: 5.000.000 đồng và một vòng hoa (1.000.000 đồng).
5. Mừng người lao động kết hôn: 1.000.000 đồng.
6. Mừng hôn lễ con ruột người lao động: 500.000 đồng.
7. Thăm viếng tang chế tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng hoặc con mất: 2.000.000 đồng và một vòng hoa (1.000.000 đồng).
8. Thăm viếng tang chế ông bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột của người lao động: một vòng hoa (1.000.000 đồng).
9. Lễ quốc tế phụ nữ 8/3, Lễ 30/04&1/5, Lễ quốc tế thiếu nhi 01/06, Tết Trung thu, Lễ 2/9, Tết Dương lịch mức phúc lợi quy định chi tiết theo chính sách phúc lợi.
10. Trợ cấp đột xuất khi người lao động gặp khó khăn, thiên tai: mức chi tùy từng hoàn cảnh cụ thể. Trong quá trình hoạt động của công ty, Tổng Giám Đốc công ty sẽ ban hành các quy định chi tiết liên quan đến phúc lợi.

Điều 44: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

1. Công ty coi trọng việc đào tạo là để người lao động có thể nâng cao hiệu quả làm việc và phát triển nghề nghiệp.
2. Các hình thức đào tạo bao gồm: đào tạo qua công việc, đào tạo tại chỗ, đào tạo trong nước hoặc đào tạo ở nước ngoài.
3. Trong thời gian người lao động được công ty cử đi tham gia các khóa đào tạo, người lao động đươc hưởng nguyên lương.
4. Trong quá trình hoạt động của Công ty, Tổng Giám đốc sẽ ban hành các quy định chi tiết liên quan đến đào tạo.

CHƯƠNG XII: BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều 45: BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

1. Công ty và người lao động có trách nhiệm thực hiện việc trích nộp các khoản BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật. Căn cứ trích nộp là mức lương cơ bản gộp ghi trên hợp đồng lao động chính thức.
2. Người lao động có tham gia BHYT, BHXH, BHTN được hưởng các quyền lợi như: Trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, tai nạn lao động, tử tuất, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, khám chữa bệnh…theo luật định do cơ quan BHXH chi trả.
3. Các chính sách, các khoản trích nộp kể trên có thể sẽ thay đổi, tùy theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG XIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 46: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nội quy lao động là cơ sở để Công ty quản lý lao động, điều hành kinh doanh, khen thưởng, kỷ luật lao động trong phạm vi Công ty.

2. Các bộ phận, phòng ban trực thuộc Công ty tùy tình hình, đặc điểm riêng mà cụ thể hóa nội quy này cho phù hợp với thực tế của từng đơn vị, bộ phận, nhưng không được trái với nội quy này và Pháp luật Lao Động.
3. Bản nội quy này được phổ biến đến từng người lao động bằng cách đưa lên hệ thống mạng của Công ty, hoặc dán trên các bản nội quy của công ty, hoặc phát do người lao động dưới dạng sổ tay nhân viên, mọi người có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh nội quy lao động, đấu tranh ngăn chặn mọi hành vi vi phạm nội quy công ty.
4. Nội quy này có thể được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với những thay đổi của pháp luật, tình hình thực tế của công ty.
5. Nội quy lao động này có hiệu lực kể từ ngày được quy định tại Điều 3 Nội quy này. Mọi văn bản quy định ban hành tại Công ty trước đây có nội dung tương tự hoặc trái với nội quy này đều bị bãi bỏ và không còn hiệu lực thi hành kể từ ngày Nội quy lao động này có hiệu lực.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 10 năm 2023

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0302802... C.T.T.N.H.H. CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ TP. THỦ ĐỨC - T.P HỒ CHÍ MINH

VÕ MẬU QUỐC DUY